

1500547-62.2021.8.26.0120

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Comarca: Cândido Mota

Foro: Foro de Cândido Mota

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... mediante violência ou grave ameaça - Roubo majorado - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cândido Mota

Foro de Cândido Mota

1ª Vara

Praça Antonio Pípolo, s/nº, Candido Mota-SP - cep 19880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500547-62.2021.8.26.0120 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500547-62.2021.8.26.0120

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324627/2021 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PRISCILA FERREIRA VERDIANO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face PRISCILA FERREIRA VERDIANO, qualificada nos autos, como incurso nas condutas previstas no artigo 157, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, em data de 30 de novembro de 2021, por volta das 1h47min, na Rua João Favareto, n. 221, nesta cidade e comarca de Cândido Mota, a acusada teria subtraído para si, mediante violência, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo A3, cor vermelho, avaliado em R\$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais), pertencente à vítima Mauro José Nogueira. Consta que a denunciada teria adentrado à residência da vítima, enquanto esta estava dormindo, pulando o muro do local e, após, a janela do quarto da vítima. Após, a denunciada teria desferido uma paulada na cabeça da vítima e subtraído o referido aparelho celular. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva às fls. 43/46. Recebida a denúncia (fls. 87/88), a ré foi citada (fl. 105) e apresentou resposta à

acusação (fls. 97/99).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas a vítima, as testemunhas e a denunciada interrogada ao final.

O Ministério Público em sede de alegações finais pleiteou a procedência da pretensão acusatória. A Defesa, por sua vez, após tecer comentários sobre as provas produzidas, pugnou pela absolvição aduzindo a insuficiência do quadro probatório para fins de condenação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo à análise do mérito.

Dessa forma, primeiramente, cumpre ressaltar que vige em nosso ordenamento jurídico o sistema acusatório, no qual estão delineadas as funções de acusar, defender e julgar, o que, por consentâneo, traduz-se durante a persecução penal uma distribuição lógica do ônus da prova, de acordo com os interesses imperativos de cada parte.

Na esteira da melhor doutrina, caberá à acusação provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras. Conquanto à defesa, a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena que tenha alegado.

No que se refere aos efeitos da produção da prova, direcionados ao magistrado, caberá ao Ministério Público a produção de provas que concretizem um juízo de certeza, enquanto à defesa, basta a produção de um cenário de dúvida ao julgador.

Nesse sentido:

"Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual alibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova: para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável; para a defesa, basta criar um estado de dúvida. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 574.)"

Pois bem.

A materialidade delitativa encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de avaliação de fls. 67/68 e relatório final de fls. 69/71, bem como pela prova oral colhida em juízo. A autoria também é certa e recai sobre a acusada. Vejamos as provas orais colhidas em juízo.

Ouvida em juízo a vítima Mauro José Nogueira relatou que na data estava na residência dormindo. Foi acordado com a janela do quarto sendo aberta. Nesse momento viu uma moça com outros rapazes. O depoente pegou o celular para ligar 190. Foi quando ela com um pedaço de pau de 30 centímetros bateu na testa do depoente, o depoente ficou zozinho, ela pegou o celular e saiu correndo. Provavelmente pularam o muro de volta, acionou o 190, a viatura veio. Os policiais depois detiveram a denunciada. Estava dormindo quando percebeu a janela abrindo, sentou na cama e viu. Acendeu a luz e viu as pessoas lá fora. Imediatamente pegou o celular para ligar o 190. Quando ela colocou a mão por dentro da janela e deu na testa do depoente. Ficou zozinho, ela pegou o celular da mão e sumiu. As pessoas estavam tentando entrar pela janela do quarto. Não chegaram a entrar no quarto. Ela pediu para abrir a porta. O depoente falou que não abriria, nesse momento que ia ligar para o 190 a mulher enfiou a mão pela janela. Ela bateu com o pau na cabeça e depois subtraiu. O depoente já tinha visto a Ré várias vezes na rua, mas não a conhecia. Já tinha visto a pessoa. Visualizou outras pessoas, mais três pessoas homens. No momento só reconheceu ela, os outros não. Assim que os policiais foram atrás e prenderam ela, eles vieram pegar os dados do depoente, ela estava detida com os policiais, o

depoente confirmou que era ela. Ela estava na viatura, no compartimento de preso. Não teve dúvida alguma que fosse ela. A pessoa ameaçou também, ela disse que se adentrasse à casa que os jovens que estavam com ela iriam matar o depoente e posteriormente ateariam fogo na residência do acusado. Confirmou também o relato da ameaça de matar o neto do depoente, durante o roubo, ela teria dito "o seu netinho vai aparecer morto em oito dias". Conhecia ela de vista, mas nunca teve problema. O depoente já teria ajudado ela anteriormente, afirma que a denunciada veio pedir auxílio para comprar uma lata de leite e pacote de fralda para o filho, o depoente deu dez reais para ela, e ela teria questionado o depoente quanto ao valor. Essas outras pessoas estavam no local, do lado de fora da janela, dentro do quintal da casa, é um corredor entre o quarto e o muro da rua, no quintal. Não sabe se correram juntos embora. Antes ela nunca entrou na casa do depoente. Não tinha intimidade nenhuma com ela. Tinha conhecimento que ela era usuária de drogas. Os policiais também já conheciam ela, o depoente relatou que era a Priscila, os policiais falaram que já sabiam quem era.

Ouvida em Juízo a testemunha comum Osmar Oreste Junior, policial militar, relatou que na data dos fatos foram acionados via COPOM para atender ocorrência de roubo na residência da vítima. Sabem que ele é debilitado e tem câncer e tem dificuldade de locomoção. Foram até o local, a vítima saiu e atendeu a equipe, a vítima relatou que estava deitado na cama, momento em que abriram a janela, a moça teria pulado em seu quarto, pegou um pedaço de pau, acertou a vítima na cabeça e subtraiu o celular. A vítima estava com um "galo" na cabeça. A vítima falou que conhecia a Ré de vista na cidade. Ele falou que ela abriu a janela, entrou e acertou com a madeira e levou o celular. Ele relatou o nome da ré, que era Priscila. Já conheciam ela do meio policial, por ser usuária de drogas. Já sabem onde localizar ela. Foram até uma casa abandonada e localizaram ela, foi feita a abordagem. Indagada, ela disse que realmente teria ido ao local, pegado o celular, porém já havia trocado o celular na biqueira por drogas. Foi dada voz de prisão. Não se recorda se a vítima estava sangrando. Foi oferecido atendimento médico, a vítima falou que se achasse necessário iria depois. Não foi mostrado o pedaço de pau, não se recorda se foi apresentado em Delegacia. Já atendeu outras ocorrências dela por ser usada como garota de programa e que depois iria extorquir as vítimas, dizendo que ela falava para dar mais dinheiro ou ela delataria. Segundo as ocorrências, relatam que ela faz programa, mas que após pagar ela volta à residência pedir mais dinheiro. A vítima falou que a autora tinha nome de Priscilla e relatou as características físicas, o policial então soube. A vítima disse ao depoente que o nome da autora era Priscilla, relatou que via ela na rua e sabia que ela passava necessidade. Da casa da vítima, até localizar ela não se recorda precisamente o tempo, não demoraram muito, algo em torno de trinta minutos. Ela estava dentro da casa abandonada quando foi abordada, onde vivem os usuários. Ela não estava sob efeito de drogas aparentemente, aparentava estar normal.

Ouvida em Juízo a testemunha comum Heleno Emanuel Pereira Da Silva, policial militar, relatou que na data dos fatos estava em serviço e atenderam ocorrência via COPOM de possível roubo. Foram até o local indicado, entraram em contato com a vítima Mauro, o qual informou o ocorrido, de que uma pessoa teria pulado na residência, na janela do quarto, teria dado uma paulada na cabeça da vítima e roubado o celular. A vítima passou as informações para a equipe, foram em diligências para encontrar a pessoa suspeita. Localizaram a suspeita, ela foi abordada. O celular não foi localizado. Entraram em contato com o Mauro, ele reconheceu a mulher como sendo a agressora, a qual foi conduzida à Delegacia. A vítima foi encontrada em via pública, em calçada. Ela estava parada na frente de um local, aparentemente abandonado. Ela estava sozinha no local, nenhum objeto foi encontrado com ela. Ela não aparentava estar sob efeito de drogas. Depois ela teria confessado. O depoente não a conhecia, o parceiro conhecia. A vítima reconheceu em delegacia. O Mauro informou que teria sofrido uma paulada na cabeça, foi perguntado se ele tinha machucado, não estava sangrando, ele falou que provavelmente só teria um galo. Ofereceram socorro e ele falou que não precisava. Mas não tinha machucado aparente. Esse objeto que teria sido utilizado para agressão não estava no local, a Ré teria dito que teria jogado fora. Já estava bem tarde da noite. Demoraram uns

vinde minutos para achar ela. O celular ela falou que tinha trocado já, mas ela não estava com substância nenhuma. Mas não encontraram nada com ela.

Ouvindo em Juízo a testemunha de defesa Maria De Fátima Ferreira De Andrade, relatou que é mãe da acusada. A depoente mora em Frutal do Campo. A denunciada reside com a depoente. Quando ela foi presa estava em Cândido Mota-SP. A Priscila comentou com a depoente que tinha um relacionamento com o Mauro. Ela tinha dito que conhecia um senhor e tinham um relacionamento. A Priscila como filha é muito amorosa. Ela é usuária de drogas. Já tentaram internar ela, mas ela não aceitava.

Ouvindo em Juízo o informante de defesa Marcio Ferreira Verdiano relatou que é irmão da denunciada. Afirma que a denunciada é amorosa com os filhos, com os irmãos. Não é uma pessoa agressiva. Ela tem problema com drogas. A família já tentou ajudar. Por causa do vício ela voltava para a cidade. Ultimamente ela estava morando com a mãe. Confirma que ela estava tendo relacionamento com a pessoa Mauro, ela que teria dito ao depoente. Não sabia que ele era policial militar.

Ao final, em seu interrogatório judicial, o denunciado Priscila Ferreira Verdiano relatou que os fatos não são verdadeiros. A depoente ajudava a família fazendo programas. Conhecia o Mauro, uma vez ele pediu para a depoente pegar exames para ele. Já conhecia o Mauro antes, fazia programa com ele. Ele sempre mandava a depoente ir em horário que a família não visse ele, para a família não ver, após as 22h. A depoente limpava e cozinhava na casa dele, ele ajudou muito a depoente, nunca precisou fazer isso. Já conhecia ele há uns três meses. Ele queria voltar com a ex-mulher. Ele tinha muito ciúmes. A ex não deixava ele ver o neto. Ele contava isso para a depoente. Acredita que ele acusa a depoente porque esta não queria mais sair com ele. No dia dos fatos não foi na casa dele.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos depoimentos colhidos em juízo, confirmando os elementos de informação coletados em fase policial, ficou comprovado que a denunciada praticou o roubo narrado na exordial.

As declarações da vítima, firmes quanto à dinâmica dos fatos e indicação de sua autoria se entrelaçam à fala dos policiais que atenderem à ocorrência.

A acusada, por sua vez, nega a autoria delitiva, aduzindo que atuava como garota de programa e, em outras oportunidades, já havia saído com a vítima, mas que, na data dos fatos, não teria sequer encontrado com Mauro, o qual, de acordo com a versão da vítima, teria realizado tal denúncia porque a vítima não queria mais sair com ele.

Tal versão defensiva, contudo, mostra-se à margem das provas acostadas aos autos. Ora, conforme explanado acima, o relato do ofendido é uníssono, sobretudo quanto à autoria e modo em que o delito foi praticado. A propósito, as palavras da vítima se revestem de fundamental importância, consoante jurisprudência:

"Roubo tentado - Palavra da vítima segura e coerente - Reconhecimento do réu pessoalmente na delegacia - Confirmação em juízo - Condenação mantida - Pena base - Condenação antiga - Maus antecedentes - Reconhecimento - Regime fechado - Cabimento - Recurso do Ministério Público provido em parte, com a rejeição daquele apresentado pela Defesa. (TJSP; Apelação Criminal 1500887-98.2021.8.26.0542; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022)"

Soma-se ao relato da vítima o fato de os policiais militares, ao prestarem depoimento em juízo, confirmaram a versão trazida em solo policial, ou seja, de que, quando realizaram a abordagem da denunciada, esta teria, naquele momento, relatado que havia subtraído o aparelho celular de Mauro e o trocado em uma "biqueira".

Em situação análoga, assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Roubo - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Pena - Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça - Roubo majorado - Regime

prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. (TJSP; Apelação Criminal 1500692-51.2019.8.26.0068; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022)"

Consigno que o fato de inexistir exame de corpo de delito junto à vítima, a fim de se atestar a existência de lesões corporais decorrentes da paulada que teria sofrido é elemento prescindível nos autos para a configuração da materialidade. Com efeito, para fins de configuração do delito de roubo, basta a existência da violência ou grave ameaça, inexistindo a necessidade de que, em razão da violência perpetrada, tenha ocorrido lesão corporal, situação na qual poderia, eventualmente, apenas influenciar na dosimetria da pena.

Por fim, embora existam indícios de que houvesse relacionamento anterior entre vítima e ré, conforme depoimento dos informantes prestados em juízo, certo é que a versão destes, em verdade, é referência à própria palavra da denunciada, ou seja, esta quem teria relatado tal situação aos depoente, de maneira que, mesmo que se tenha como verdadeira tal afirmação, não se trata de elemento probatório que afaste a conclusão atinente à materialidade e autoria delitivas do caso concreto. Não há causas que excluam a ilicitude da conduta do agente, bem como não há dirimentes de culpabilidade.

Fundamentada a condenação, passo à dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria da pena, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, atento à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, verifico que não há circunstância negativa a ser valorada, vez que se trata de denunciada portadora de maus-antecedentes (fl. 24 - processo n. 0005913-54.2009). Portanto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, não há agravantes e atenuantes.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição.

Torno definitiva a reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

Com fulcro no artigo 33 do Código Penal, analisando as a quantidade de pena estipulada aliada às circunstâncias judiciais negativas valoradas, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, tal como a análise do comportamento carcerário do acusado, não é possível se proceder com a detração para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Ademais, mesmo se assim não o fosse, não houve o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime e, conseqüentemente, fixação de regime inicial diverso com base na detração.

Tendo em vista a quantidade da pena aplicada, bem como pelo fato que o delito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, incabível a substituição do art. 44 do Código Penal, bem como o sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para fins de condenar PRISCILA FERREIRA VERDIANO, como incurso na conduta prevista no art. 157 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, estes fixados no patamar mínimo, à míngua de informações sobre a capacidade econômico financeira do denunciado.

Deixo de reconhecer à ré o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo

ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a manutenção de suas prisões cautelares (art. 312 do CPP). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória.

Após o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos do acusado, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente e intime-se o réu para o pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Arbitro honorários ao defensor dativo no patamar máximo previsto na tabela OAB/DPE. Expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe.

PRIC.

Candido Mota, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA